

1501737-44.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ANTUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CRISTIANO ANTUNES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de maio de 2019, por volta da 01 hora, na Rodovia SP 055, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501737-44.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501737-44.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ANTUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CRISTIANO ANTUNES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de maio de 2019, por volta da 01 hora, na Rodovia SP 055, 298 Km298/Leste, Solemar II, nesta Cidade, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito para fornecimento ao consumo de terceiros, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e

em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 143), sendo a denúncia recebida (fls. 148).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e decretada a revelia (fls. 190).

Em alegações finais (fls. 194/197 e 200/221), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição ante a insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 182/184).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, sendo, pois, decretada sua revelia.

O policial responsável pela prisão em flagrante, em depoimento judicial, relatou que, no dia dos fatos, em patrulhamento de rotina, visualizou indivíduo realizando transação de drogas em uma das passarelas que dá acesso à rodovia. Relatou que, iniciada abordagem, o acusado tentou evadir-se para área de mata, dispensando porções de cocaína pelo caminho enquanto corria. Por derradeiro, declarou que conseguiu alcançar o réu e, ao abordá-lo, localizou porções de drogas em sua posse e, ao abordar o terceiro que negociava com o acusado, aquele confessou a aquisição de porções de cocaína que estavam na posse do réu.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que o depoimento encontra-se em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada deste em prejudicá-lo.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a natureza da droga apreendida e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (STJ - HC nº

178.964/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal. Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, crime praticado em plena via e passarela públicas, a demonstrar maior ousadia do agente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu CRISTIANO ANTUNES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, e seu § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto e compareceu a todos os atos quando devidamente intimado.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA